



Nr. 249 Kabinettsitzung vom 10. Juli 1924, 17 Uhr

R 43 I/1395 , Bl. 67-70

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Hamm, Brauns, Höfle, Graf v. Kanitz; RbkPräs. Schacht; StS Weismann, Meissner, v. Maltzan, Joel, Zweigert; MinDir. Spiecker, Miller, v. Brandt; Gesandter Ritter; MinR Offermann, Norden, Sbrzesny; ORegR v. Hagenow, Grävell; Dir. Dalberg; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die weitere vorläufige Regelung des Reichshaushalts für 1924.
2. Weitere Durchführung der Personal-Abbau-Verordnung
3. Entwurf eines Gesetzes über eine zweite Änderung der Personalabbauverordnung.
4. Anstellungsgrundsätze für Versorgungsanwärter. [...]
5. Außerhalb der Tagesordnung: Ergänzung zum Entwurf des Haushalts des Reichswehrministeriums für das Rechnungsjahr 1924.
6. Entwurf zum Bankgesetz.
7. Entwurf eines Gesetzes über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen
8. Mitteilungen des Reichsbankpräsidenten.

1. Entwurf eines Gesetzes über die weitere vorläufige Regelung des Reichshaushalts für 1924.

[...]

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu ¹.

2. Weitere Durchführung der Personal-Abbau-Verordnung

Der *Reichsminister der Finanzen* trug vor, daß der Reichstag in der Sitzung vom 26. Juni 1924 den Antrag Müller-Franken, Steinkopf und Genossen (Nr. 268 der Drucksachen) ² angenommen habe, durch den die Reichsregierung ersucht werde, die weitere Durchführung der Personal-Abbau-

¹ Der mit Schreiben des RFM vom 5. 7. vorgelegte GesEntw. (R 43 I/876 , Bl. 211-217) geht nach Zustimmung des RR am 17. 7. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 335, Bd. 383), der am 26. 7. in 3. Lesung zustimmt; als Gesetz verkündet am 28.7.24 (RGBl. II, S. 171).

² Antrag vom 25. 6., RT-Drucks. Nr. 268, Bd. 382.

Verordnung sofort und so lange auszusetzen, bis der Gesetzentwurf über eine zweite Änderung der Personal-Abbau-Verordnung³ vom Reichstag verabschiedet sei. Er sei der Auffassung, daß dieser EntschlieÙung z.Zt. nicht entsprochen werden könne⁴. Er bitte die Reichsregierung, einen dahingehenden BeschluÙ zu fassen.

Staatssekretär Zweigert hielt gleichfalls eine Annahme der EntschlieÙung des Reichstags durch die Reichsregierung z.Zt. für unmöglich. Diese würde weder im Interesse der Verwaltungen noch im Interesse der Beamtenschaft liegen, da letztere an einer schnellen Durchführung des Personalabbaues gleichfalls stark interessiert sei. Er halte es jedoch nicht für politisch tragbar, die EntschlieÙung mit einem glatten Nein zu beantworten. Der EntschlieÙung könne vielleicht insoweit entgegengekommen werden, als erklärt werde, daß bei gewissen von der Reichsregierung zu bezeichnenden Verwaltungen nach Ablauf des 31. Juli 1924 keine Verfügungen auf Grund des Art. 3 der Personalabbauverordnung⁵ mehr getroffen werden dürften. Die Bezeichnung könne statt von der Reichsregierung auch von den Ressortministern mit Zustimmung des Reichsministers der Finanzen und des Reichssparkommissars geschehen und würde sich unschwer in wenigen Tagen durchführen lassen, da dem Reichsfinanzministerium und dem Reichssparkommissar die Abbauverhältnisse der einzelnen Ressorts genau bekannt seien.

Der *Reichspostminister* hielt den von Staatssekretär Zweigert vorgeschlagenen Weg nicht für gangbar.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug vor, in ungefähr folgender Weise zu antworten: „Die Reichsregierung glaube, der EntschlieÙung des Reichstags vom 26.6.24 – Müller-Franken, Steinkopf und Genossen – dadurch am besten Rechnung zu tragen, daß sie bereits den Entwurf eines Gesetzes über eine zweite Änderung der Personal-Abbau-Verordnung dem Reichsrat zugeleitet habe⁶.“

Die Zuleitung des erwähnten Entwurfs an den Reichsrat müsse dann auch nach seiner Annahme durch das Kabinett sogleich erfolgen.

Das *Kabinett* erklärte sich hiermit einverstanden.

3. Entwurf eines Gesetzes über eine zweite Änderung der Personalabbauverordnung⁷.

Der *Reichspostminister* bat, die über 60 Jahre alten Beamten von der zu Art. 3 § 1 der Personal-Abbauverordnung vorgesehenen Neuregelung auszunehmen und einen entsprechenden Zusatz zu machen.

³ S. dazu den nächsten Tagesordnungspunkt.

⁴ In einer diesbezüglichen Vorlage vom 2. 7. hatte der RFM dem Kabinett vorgeschlagen, den Antrag Müller-Franken, Steinkopf und Gen. aus folgenden Gründen abzulehnen: 1. Der Personalabbau sei bei einigen Reichsverwaltungen noch nicht vollständig durchgeführt, bei den Ländern und Gemeinden befinde er sich teilweise noch in vollem Gange. Eine Aussetzung des Personalabbaus würde sich auf die Reichs- und Länderfinanzen verhängnisvoll auswirken. 2. Die Aussetzung des Personalabbaus würde außerdem dazu führen, daß die Beendigung des schematischen Beamtenabbaus, wie sie im Regierungsentwurf über eine zweite Änderung der Personalabbau-VO vorgesehen sei, zum Nachteil der Beamtenschaft weiter hinausgeschoben werden müÙte. 3. Eine Außerkraftsetzung der zwingenden gesetzlichen Vorschriften der Personalabbau-VO sei aus Gründen der Rechtssicherheit nicht möglich (R 43 I/2613, Bl. 343f).

⁵ Nach Art. 3 der Personalabbau-VO vom 27.10.23 (RGBl. I, S. 999) konnten Reichsbeamte auf Verfügung der obersten Reichsbehörde jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt bzw. entlassen werden.

⁶ In diesem Sinne ergeht ein Schreiben des RFM an den Präs. des RT vom 18. 7. (RT-Drucks. Nr. 338, Bd. 383).

⁷ Der Entwurf wurde dem Kabinett vom RFM mit Schreiben vom 7. 7. vorgelegt (R 43 I/2613, Bl. 355-357). In einer Aufzeichnung der Rkei heiÙt es dazu: „Das RFin. ist der Auffassung, daß ein gewisser AbschluÙ im Personalabbau eingetreten und daher eine mildere Regelung am Platz ist. Das Abbauziel ist Ende März 1924 im allgemeinen erreicht, in einzelnen Verwaltungen muÙ aber noch weiter abgebaut werden, daher kann die Personalabbau-VO nicht völlig aufgehoben werden, sondern es kann sich nur um eine Abschwächung der Bestimmungen handeln.“ (R 43 I/2613, Bl. 358f). Die wichtigste Änderung, die der vorliegende GesEntw. an der Personalabbau-VO vom 27.10.23 vornimmt, betrifft den Art. 3 § 1 Abs. 1. Die Versetzung lebenslänglich angestellter Beamter in den einstweiligen Ruhestand soll künftig nicht mehr jederzeit erfolgen können, sondern nur dann, „wenn der Beamtenkörper ihrer Verwaltung wegen Einschränkung des Aufgabenkreises, Abnahme des Geschäftsumfanges oder Veränderung der behördlichen Einrichtungen auf Grund eines Beschlusses der RReg. vermindert werden muÙ. Der BeschluÙ der RReg. ist dem HaushaltsausschuÙ des RT mitzuteilen.“

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich hiermit einverstanden.
[...]

Der *Reichskanzler* stellte hierauf fest, daß im übrigen gegen den Entwurf keine Bedenken erhoben würden und daß die Vorlage angenommen sei⁸.

4. Anstellungsgrundsätze für Versorgungsanwärter. [...]

5. Außerhalb der Tagesordnung: Ergänzung zum Entwurf des Haushalts des Reichswehrministeriums für das Rechnungsjahr 1924.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des Entwurfs vor⁹.
Das *Kabinet*t stimmte dem Entwurf zu.

6. Entwurf zum Bankgesetz.¹⁰

Der *Reichsbankpräsident* erörterte diejenigen Paragraphen, wegen deren noch Zweifel bestehen könnten. Gegen die Fassung des § 1¹¹ hatte das *Kabinet*t nichts einzuwenden.

Zu § 6 wurden besonders vom *Reichsminister der Finanzen* Bedenken wegen des vorletzten Absatzes erhoben. Er bemängelte die Vorschrift, daß die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Reichsbankdirektoriums sich automatisch nach Ablauf von 4 Jahren um weitere 4 Jahre verlängern solle.

Der *Reichsbankpräsident* erklärte, noch eine Abänderung dieser Vorschrift herbeiführen zu wollen, wenn es möglich sei¹².

[...]

Staatssekretär Meissner bezeichnete es als erwünscht, wenn die bisher im § 6 Abs. 4, 5 vorgesehene Gegenzeichnung des Reichspräsidenten fortfalle¹³.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß es jedenfalls nicht angängig sei, wenn der Reichspräsident eine rein formale Unterschrift gebe. Eventuell komme eine Vollziehung durch den Reichskanzler in Frage.

Der *Reichsbankpräsident* wies darauf hin, daß Kindersley gerade auf diese Bestimmung großes Gewicht lege.

Das *Kabinet*t stimmte hierauf dem Entwurf unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Prüfung durch die Ressorts zu. Wegen der Frage der im § 6 vorgesehenen Gegenzeichnung durch den Reichspräsi-

⁸ Nach Zustimmung des RR geht der GesEntw. am 2. 8. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 427, Bd. 383). Er bleibt wegen der Auflösung des RT unerledigt. Daraufhin werden die im GesEntw. vorgesehenen Änderungen an der Personalabbau-VO teilweise im Verwaltungswege durchgeführt: Auf Grund eines Kabinettsbeschlusses vom 6. 11. (in R 43 I nicht ermittelt) erläßt der RFM am 9. 11. „Richtlinien für die weitere Durchführung der PersonalabbauVO“ (RBesBl. 1924, S. 335). Danach soll ab 1.1.25 ein Abbau von Beamten nur noch in den Reichsverwaltungen zulässig sein, „in denen auf Grund eines ausdrücklichen Beschlusses der RReg. ein weiterer Personalabbau wegen besonderer Gründe ausnahmsweise noch erforderlich erachtet wird“. Den Schlußstrich unter die Abbauaktion zieht das „Gesetz über Einstellung des Personalabbaues und Änderung der Personalabbau-VO“ vom 4.8.25 (RGBl. I, S. 181).

⁹ S. dazu Dok. Nr. 215, bes. Anm. 2.

¹⁰ Fortsetzung der Kabinettsberatung vom 30. 6. (Dok. Nr. 240, P. 1) über den Entwurf eines Bankgesetzes in der vom Organisationskomitee (Kindersley, Schacht) festgelegten Fassung.

¹¹ Entspricht wörtlich dem § 1 des Bankgesetzes vom 30.8.24 (RGBl. II, S. 235).

¹² Zur endgültigen Fassung dieses Punktes s. § 6, Abs. 7–10 des Bankgesetzes vom 30.8.24 (RGBl. II, S. 236).

¹³ Nach § 6 Abs. 4 und 5 des Entwurfs erfolgt die Ernennung des RbkPräs. durch den Generalrat; die Mitglieder des Rbk-Direktoriums werden nach Zustimmung des Generalrats und des Direktoriums vom RbkPräs. ernannt. Die Ernennung des RbkPräs. und der Mitglieder des Rbk-Direktoriums soll durch den RPräs. „gegengezeichnet“ werden. – Gegen diese Formulierung („Gegenzeichnung“ statt „Bestätigung“ durch den RPräs.) war bereits in der Kabinettsitzung vom 30. 6. Widerspruch erhoben worden (Dok. Nr. 240, P. 1).

denten wollen sich der *Reichsbankpräsident* und der *Reichsminister des Innern* mit Kindersley ins Benehmen setzen¹⁴.

7. Entwurf eines Gesetzes über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen

Der *Reichsbankpräsident* trug den Inhalt des Entwurfs vor¹⁵.

Der *Reichswirtschaftsminister* äußerte Bedenken gegen den Entwurf, der mehr in dieses international zu vereinbarende Gesetz aufnahme, als nach dem Sachverständigen-Gutachten notwendig sei. Insbesondere sollte die Errichtung der landwirtschaftlichen Kreditanstalt ausschließlich deutschen Bestimmungen vorbehalten werden. Er äußerte weiterhin Bedenken gegen den Entwurf vornehmlich in der Richtung, daß gemäß § 9 die deutsche Rentenbank berechtigt sei, auch ihre sonstigen verfügbaren Mittel, soweit darüber nicht nach den Bestimmungen des Gesetzes verfügt sei, für die Zwecke der landwirtschaftlichen Kreditanstalt zu verwenden. Bei den sonstigen verfügbaren Mitteln handle es sich um einen Betrag von 180 Millionen Mark, der aus der ganzen Wirtschaft stamme. Es sei nicht gerechtfertigt, wenn dieser Betrag lediglich der landwirtschaftlichen Kreditanstalt zur Verfügung gestellt werde. Auch wünschte der Reichswirtschaftsminister mehr Bewegungsfreiheit für die Reichsregierung bei Begründung der landwirtschaftlichen Kreditanstalt.

Der *Reichsbankpräsident* bat, es bei dem Entwurf und insbesondere bei der im § 9 vorgesehenen Fassung zu belassen. Der Entwurf stelle ein großes Zugeständnis Kindersleys dar, das ihm zum Teil mühsam abgerungen sei. Es sei nicht angängig, nun wieder eine Abänderung vorzunehmen.

Mit dem Vorschlage des *Reichsministers der Finanzen*, im § 9 Zeile 4 hinter „25 Millionen“ das Wort „jährlich“ einzufügen und in der vorletzten Zeile hinter den Worten „verfügt ist“ die Worte „mit Genehmigung der Reichsregierung“ einzufügen, erklärte sich der *Reichsbankpräsident* einverstanden¹⁶.

Das *Kabinet* hatte gleichfalls keine Bedenken gegen diese Änderungen und stimmte der Vorlage im übrigen vorbehaltlich einer Ressortbesprechung zu.

¹⁴ Mit Schreiben vom 12. 7. an den RK übersendet Schacht den nochmals revidierten Entwurf zum Bankgesetz in englisch und deutsch, wie er zuletzt aus den Berliner Beratungen des Organisationskomitees hervorgegangen ist (R 43 I/633, Bl. 235-253). Dieser Entwurf, der vom 11. 7. datiert ist, stimmt bis auf einige geringfügige Abweichungen mit der endgültigen Fassung des Bankgesetzes vom 30.8.24 (RGBl. II, S. 235) überein. Der strittige § 6 ist neu formuliert, einschließlich der Bestimmung über die Mitwirkung des RPräs. bei der Bestellung des RbkPräs. Danach erhält der vom Generalrat gewählte Präsident des Rbk-Direktoriums „eine Ernennungsurkunde, die der Unterschrift der an der Wahl beteiligten Mitglieder des Generalrats sowie der Unterschrift des RPräs. bedarf. Mit der Aushändigung der Urkunde an den gewählten Präsidenten ist dieser rechtmäßig bestellt. Lehnt der RPräs. seine Unterschrift bei einem Gewählten ab, so hat eine Neuwahl stattzufinden. Lehnt der RPräs. auch die Unterschrift bei dem Neugewählten ab, so findet eine dritte Wahl statt, die endgültig ist, ohne daß es für die rechtmäßige Bestellung der Unterschrift des RPräs. unter der Ernennungsurkunde bedarf.“ Dagegen ist die in den bisherigen Entwürfen vorgesehene Mitwirkung des RPräs. bei der Ernennung der Mitglieder des Rbk-Direktoriums fortgefallen; diese werden nach Zustimmung des Generalrats durch den RbkPräs. ernannt (s. § 6 des Bankgesetzes vom 30.8.24). Nach Schacht (Die Stabilisierung der Mark, S. 127) kam diese Regelung in einer Besprechung zwischen Schacht, Jarres und Kindersley zustande. Zur Begründung des Bankgesetzentwurfs s. RT-Drucks. Nr. 448, Bd. 383.

¹⁵ Mit Schreiben vom 12. 7. an den RK übersendet Schacht den Entwurf eines „Gesetzes über die Liquidierung des Umlaufs an Rentenbankscheinen“ (engl. und dt.), wie er aus den Beratungen des Organisationskomitees für die Notenbank (Kindersley, Schacht) hervorgegangen ist (R 43 I/633, Bl. 235, 254-259). In Ausführung des Sachverständigen-Gutachtens, das die allmähliche Beseitigung der Rentenmarkwährung vorschlägt, regelt der Entwurf die Einziehung der umlaufenden Rentenmarkscheine und die Tilgung der Rentenmarkkredite. § 9 des Entwurfs sieht die Gründung einer landwirtschaftlichen Kreditanstalt vor, der bestimmte Überschüsse des Tilgungsfonds sowie die derzeit verfügbaren Mittel der Rentenbank zugeführt werden sollen. Der Text dieses Entwurfs stimmt mit der Endfassung des Gesetzes vom 30.8.24 überein (RGBl. II, S. 252). Zur Begründung s. RT-Drucks. Nr. 450, Bd. 383; Bericht des Organisationskomitees an die Repko vom 15.7.24 betr. Liquidation der Rentenbank (Abschrift in R 43 I/633, Bl. 291-293); Verwaltungs- und Geschäftsbericht der Dt. Rentenbank vom 15.11.23 bis 31.12.24, Berlin 1925, bes. S. 9 ff. (auch in R 43 I/2441, Bl. 97-111); Schacht, Die Stabilisierung der Mark, S. 138 f.

¹⁶ Dieser Änderungsvorschlag ist in dem am 12. 7. von Schacht übersandten Entwurf (s. Anm. 15) bereits berücksichtigt.

8. Mitteilungen des Reichsbankpräsidenten.

Der *Reichsbankpräsident* teilte mit, daß der zwischen dem Reichsfinanzministerium und der Reichsbank zu vereinbarende Auseinandersetzungsvertrag nunmehr geschlossen sei ¹⁷.

Der Reichsbankpräsident teilte ferner mit, daß das Organisations-Komitee an die Reparationskommission einen schriftlichen Bericht mit Begründung senden wolle. Er habe den Bericht bei sich. Der Bericht solle die Unterschrift Kindersleys und seine, des Reichsbankpräsidenten, Unterschrift tragen. Er bitte um Äußerung darüber, ob das Kabinett damit einverstanden sei, wenn er den Bericht unterzeichne. Kindersley habe es ferner als erwünscht bezeichnet, in dem Bericht des Organisationskomitees jetzt schon der Reparationskommission mitzuteilen, daß das Kabinett den Gesetzentwürfen auf Grund des Sachverständigengutachtens zugestimmt habe.

Gesandter Ritter: Er halte es aus sachlichen und formellen Gründen für richtig, wenn der Reichsbankpräsident den Bericht unterschreibe.

Der *Reichsminister der Finanzen* vertrat dieselbe Auffassung, er bezeichnete es jedoch als außerordentlich bedenklich, wenn in dem Bericht des Organisationskomitees schon jetzt eine Zustimmung des Kabinetts zu den Gesetzentwürfen auf Grund des Sachverständigengutachtens mitgeteilt werde. Die Mitteilung dieser EntschlieÙung dürfe erst im letzten Augenblick erfolgen.

Der *Reichskanzler* stellte sodann fest, daß das Kabinett damit einverstanden sei, wenn der Reichsbankpräsident den Bericht des Organisationskomitees unterschreibe. Es soll ferner in dem Bericht nicht mitgeteilt werden, daß das Kabinett den Gesetzentwürfen auf Grund des Sachverständigengutachtens zugestimmt habe und der Standpunkt der Reichsregierung in dem Bericht nicht erwähnt werden.

Dem Bericht selber stimmte das *Kabinett* grundsätzlich zu unter Vorbehalt einer Prüfung durch das Reichsfinanz-, Reichswirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt ¹⁸.

¹⁷ Diese Abmachung zwischen dem Reich und der Rbk hat folgenden Inhalt: Für die Übertragung des Währungsmonopols auf die Rbk für 50 Jahre übernimmt die Rbk die gesamte Verpflichtung zur Rückzahlung der vom Reich ausgegebenen, im April 1926 fälligen Dollarschatzanweisungen im Betrag von 252 Mio GM. Die außerdem bestehende Schuld des Reichs gegenüber der Rbk in Höhe von 235 Mio GM wird in der Weise getilgt, daß 100 Mio GM eine dauernde Anleihe bilden, die mit 2% verzinslich und nur bei Beendigung der Währungskonzession rückzahlbar ist; die restlichen 135 Mio GM bilden eine mit 3% verzinsliche Anleihe und werden in gleichen Raten innerhalb von 15 Jahren zurückgezahlt. S. hierzu den Bericht des Organisationskomitees an die Repko vom 11. 7. (Anm. 18); Schacht, Die Stabilisierung der Mark, S. 135 f.

¹⁸ Am 12. 7. übermittelt Schacht dem RK in Abschrift den an die Repko gerichteten „Report of the Organising Committee for the purpose of taking preliminary steps for the corporate organisation of a Bank of Issue in Germany“, der vom 11. 7. datiert und von Kindersley und Schacht unterzeichnet ist (R 43 I/633, Bl. 235, 276-283; dt. Übersetzung in RT-Drucks. Nr. 448, Bd. 383: „Bericht des Organisationskomitees zur Feststellung der vorbereitenden Maßnahmen für die Organisation einer Notenbank in Deutschland“). In dem Bericht legt das Organisationskomitee dar, in welchen Punkten und aus welchen Gründen der von ihm vorgelegte Entwurf zum Bankgesetz (s. Anm. 14) vom Notenbankplan des Sachverständigen-Gutachtens abweicht. Vgl. hierzu auch Schacht, Die Stabilisierung der Mark, S. 135 ff.

Zitierhinweis

Nr. 249 Kabinettsitzung vom 10. Juli 1924, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 874–879 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D249>